

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3656/2541

วัดปากแพรก
นางจริย์ มลทิพย์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 142 (5), มาตรา 150, มาตรา 224, มาตรา ตาราง 6 ท้าย ป.วิ.พ.ค่า
ทนายคว

ศาลชั้นต้นจดยางงานกระบวนพิจารณาว่า คดีนี้จำเลยให้การต่อสู้กรรมสิทธิ์จึง
เป็นคดีมีทุนทรัพย์ ให้โจทก์ไปประเมินราคาที่ดินพิพาทและเสียค่าขึ้นศาลเพิ่ม ทนาย
โจทก์ยื่นคำแถลงขอเสียค่าขึ้นศาลเพิ่มตามจำนวนทุนทรัพย์ที่เจ้าพนักงานที่ดิน
ประเมินราคาที่ดินพิพาทซึ่งศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับไว้ในวันเดียวกันนั้นเองจึงเป็นกรณีที่มี
การคำนวณทุนทรัพย์และเสียค่าขึ้นศาลตามจำนวนทุนทรัพย์นั้นแล้ว

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์และขับไล่จำเลยพร้อม
บริวารออกไปจากที่ดินพิพาท จำเลยให้การต่อสู้กรรมสิทธิ์ จึงเป็นคดีที่มีคำขอให้
ปลดเปลื้องทุกข์อันไม่อาจคำนวณเป็นราคาเงินได้และอาจคำนวณเป็นราคาเงินได้
รวมอยู่ด้วยกัน การกำหนดค่าทนายความใช้แทนให้แก่ผู้ชนะคดีต้องถือเอาค่า
ทนายความในอัตราชั้นสูงกว่า ตามตาราง 6 ท้าย ป.วิ.พ.เป็นหลัก

ศาลชั้นต้นกำหนดให้จำเลยใช้ค่าทนายความแทนโจทก์ในศาลชั้นต้นสูงกว่า
อัตราชั้นสูงตามกฎหมาย แม้จำเลยมิได้ฎีกาในปัญหาข้อนี้ แต่เป็นปัญหาข้อกฎหมาย
อันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไขให้ถูกต้อง

ศาลชั้นต้นกำหนดให้จำเลยใช้ค่าทนายความแทนโจทก์ในศาลชั้นต้นสูงกว่า
อัตราชั้นสูงตามกฎหมาย แม้จำเลยมิได้ฎีกาในปัญหาข้อนี้ แต่เป็นปัญหาข้อกฎหมาย
อันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไขให้ถูกต้อง

(ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา-อำนวยการ ทนายความ-พินิจาทร ปาณิกบุตร)

ศาลจังหวัดชุมพร - นายธีระพงศ์ เพ็ญตระกูล

ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ - นายวิศณุ เลื่อมสุราญ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ